

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ
БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ, МРАМОРИЗИРАНИ
ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТОПОЛОВГРАД“, ОБЛАСТ
ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО
СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008Г.

Днес,*УМН*.....2021г. в гр. София, Република България,
в сградата на Министерство на енергетиката на основание:

чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 359 на Министерския съвет от 15 април 2021г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище „Тополовград“, област Хасково, сключен на 4 май 2001г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Стара Загора, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г. („Договора“), с правопреемника на концесионера, между

СТРАНИТЕ

Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката АНДРЕЙ ЖИВКОВ, наричан за краткост КОНЦЕДЕНТ, и
„Трейс БГ“ ЕАД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175254451, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. „Метличина поляна“ № 15, представлявано от Георги Иванов – изпълнителен директор, наричано за краткост КОНЦЕСИОНЕР, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище „Тополовград“, област Хасково, сключен на 4 май 2001г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Стара Загора, в съответствие с Решение № 146 на Министерския съвет от 23 март 2001г. (обн. ДВ, бр. 32 от 2001г.), изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г. в съответствие с Решение № 804 на Министерския съвет от 5 декември 2007г. (обн. ДВ, бр. 106 от 2007г.), се продължава с правопреемника на концесионера – „Трейс БГ“ ЕАД, гр. София.

Чл. 2. „Трейс БГ“ ЕАД, гр. София, поема всички права и задължения на концесионера, произтичащи от Решение № 146 на Министерския съвет от 23 март 2001г., допълнено с Решение № 804 на Министерския съвет от 5 декември 2007г. и Договора.

Чл. 3. (1) В 30-дневен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение „Трейс БГ“ ЕАД, гр. София, се задължава да внесе банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т.2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора, обезпечаваща изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

(2) В 10-дневен срок от представяне на банковата гаранция по ал. 1 министърът на енергетиката освобождава внесената от „Трейс-пътно строителство“ ЕАД, София, банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т.2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора, обезпечаваща изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

(3) В срока по ал. 1 страните по Договора сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда (доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), при условията на чл. 16, ал. 4, ал. 6-9 от Договора.

(4) В 30-дневен срок от сключване на договора по ал. 3 натрупаните средства по откритата от концесионера специална банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда (доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), на находище „Тополовград“, се внасят по сметката по ал. 3.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е задължение по ал. 1, 3 и 4 „Трейс БГ“ ЕАД, гр. София, дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията по ал. 1, съответното вноската по ал. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската.

Чл. 4. Член 10, ал. 3 от Договора се допълва като се създават т. 10 и т. 11 със следното съдържание:

„10. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

11. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди."

Чл. 5. В чл. 16, ал. 4 от Договора се допълва, като се създава изречение второ със следното съдържание:

"Концесионерът внася дължимите суми по сметката по изр. първо в срока по чл. 24, ал. 1, т.1."

Чл. 6. Член 17 от Договора се изменя така:

"Чл.17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности, включително мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията."

Чл. 7. Член 37 от Договора се допълва, като се създава ал. 4 със следното съдържание:

"(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2, концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка."

Чл. 8. Член 50 от Договора се изменя така:

1. ал. 2 се изменя така:

"(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" №8

Министерство на енергетиката:

телефон: 02 9263272; 02 9263197;
факс: 02 9263252

2. ал. 3 се изменя така:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България
гр. София, кв. Гоце Делчев
ул. „Метличина поляна“ № 15

„Трейс БГ ЕАД

телефон: 02 819 3600
e-mail: tracebg@trace.bg

"(3) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на

Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

3. ал. 4 се изменя така:

"(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай на неизпълнение на задължението по предходното изречение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище „Тополовград“, област Хасково, сключен на 4 май 2001г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Стара Загора, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г., и влиза в сила от 22 юни 2020г. – датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, на заличаването на „Трейс – пътно строителство“ ЕАД, гр. София, поради прекратяване чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД, гр. София.

Всички останали клаузи от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище „Тополовград“, област Хасково, сключен на 4 май 2001г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Пътстройинженеринг“ АД, гр. Стара Загора, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 февруари 2008г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕПЛЕНТА:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Андрей Живков
Министър на енергетиката

Георги Иванов
Изпълнителен директор